

MADDE 8 Tanımlar : İşbu sözleşmede adı geçen; **Kiraya veren;** mecurun sahibini ve/veya vekilini, **Kiracı;** mecuru kiralama hakkını belirli bir ücret karşılığında belirli bir süre kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. İşbu kira sözleşmesiyle, kiraya veren , bu sözleşmede özellikleri belirtilen mecurun kullanımını, belli bir süre için, belirlenen fiyatla kiracıya bırakır.

MADDE 9 Yan giderler : Kiracı, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür.

MADDE 10 Kiralananın teslimi ve sonrasında ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk : İşbu sözleşme aynı zamanda teslim tutanağı hükmünde olup, kiracı kiralananı sağlam, ayıpsız ve eksiksiz olarak teslim aldığı kabul ederek işbu sözleşmeyi imzalamıştır. Taşınmazda bulunan tuvalet, lavabo vb. malzemeler kiracıya sağlam olarak teslim edilmiştir ve kira bitiminde kiracı bu malzemeleri sağlam ve eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür. Malzemelerde hasar oluşması durumunda kiracı ödemekle yükümlüdür. Mecurun kullanılması sırasında oluşabilecek her türlü arıza, hasar vb. giderler kiracıya aittir. Kiracının, mecurun teslimi sonrası, kendi ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkabilecek ve eksik olarak tanımlayacağı şeylerin sorumluluğu kiracıya aittir.

MADDE 11 Ödeme, ifa zamanı, kiracının temerrüdü : Kira bedeli nettir. Kira stopaj vergisi kiracı tarafından ödenecektir. Her türlü resim vergi ve harçlar, ÇTV, stopaj vergisi ve kira süresi içerisinde ortaya çıkabilecek her türlü resmi ödemeler, vergi ve harçlar kiracı tarafından ödenecektir. Kiracı, kira bedelini (kira bedeli aylık ödemeli yapılacaksa her ayın 1. günü peşin olarak) ve yan giderleri, peşin ödemekle yükümlüdür. Kira ödemeleri kiraya verene ait banka hesabına yatırılacaktır. İşbu sözleşmede belirlenen kira bedelinin ödeme vadesi sözleşme düzenleme tarihidir. Ödeme çek veya senet ile taahhüt edilmiş ise ödemenin zamanında ödenmemesi durumunda, müteakip bonolarda muacceliyet kesbedecek, çek veya senedin ödeme vadesi, sözleşme düzenleme tarihi olarak kabul edilecektir ve kiracı geçmiş ve oturduğu süreye ait kira borcunu, geçen her gün için, yıllık kira bedelinin yüzde biri oranında (%1) günlük ceza bedeli ile birlikte ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12 Kiralananın gösterilmesi : Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür. Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır.

MADDE 13 Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması : Kiraya veren, kiralanda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür.

Kiracı, mecurda bir değişiklik yapmak isterse bu ek bir sözleşme ile belirlenmelidir. Kiracı, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler sebebiyle kiralanda ortaya çıkabilecek değer artışının karşılığını isteyemez. İzin verilen, boya, badana tamirat tadilat tefrişat veya kiracının kullanım amacı doğrultusunda mecur üzerine veya içerisine yapacağı baraka, kulübe, yazıhane vb. yapı masrafları kiracıya aittir. Kiracı bu ve benzeri masraflar için kiraya verenden veya üçüncü bir şahıstan, bu işlerin yapımı sırasında, kira süresince veya kira bitiminden sonra dahi bir bedel talep edemez. Aksi bir sözleşme ile kararlaştırılmamışsa, Kiracı, kira bitiminde yaptığı bu tip imalatları sökemez, kıramaz. Kiracı bu tip imalatları sağlam olarak kiraya verene teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 14 Kiralananın kullanılmaması : Normal veya mücbir bir sebeple, mecur kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür. İşbu sözleşme pandemi koşulları göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir.

MADDE 15 Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi : Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, sözleşme bitim süresine kadar olan dönem boyunca devam eder. Kiracı sözleşmede belirtilen şartlarda, kiralananı kullanmasa bile, kira borcunu ödemekle yükümlüdür. Bu gibi durumlarda kiracı, kiralananı başkasına devredemez. Kiraya veren, kiralananın güncel koşullarla kiraya verilebileceği yeni bir kiracı bulması halinde, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erer.

MADDE 16 Sözleşmenin sona ermesi : İşbu sözleşme, belirli süreli bir sözleşmedir. Kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer. Kiracı kiralananı sözleşme bitim tarihinde boşaltmakla yükümlüdür. Kiracı, mecuru boşaltmadığı takdirde, geçmiş ve oturduğu süreye ait kira borcunu, geçen her gün için, yıllık kira bedelinin yüzde biri oranında (%1) günlük ceza bedeli ile birlikte ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

KIRAYA VEREN
Ali Umut BALCI
363 1560 3463

KIRACI
Ali Demirel
225 6582 6206

ŞAHİT